

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1166/2536

นาง อ้ายเตียง ตั้งยุวะเรือง  
นาย เจริญ แผง งาม

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375, มาตรา 1381

โจทก์อนุญาตให้จำเลยเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทของโจทก์ การที่จำเลยครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ และยึดถือแทนโจทก์ จำเลยจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือเพื่อตัวจำเลยเองได้ก็แต่ โดยบอกกล่าวไปยังโจทก์ว่าจำเลยไม่เจตนาจะยึดถือแทนโจทก์ต่อไป ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 แม้จำเลยจะได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน พินาทของโจทก์แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งการคัดค้านการขอออก โฉนดที่ดินให้โจทก์ทราบอันจะถือได้ว่าจำเลยได้บอกกล่าวไปยังโจทก์ว่าไม่เจตนาจะ ยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไป ดังนั้น เมื่อสำนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ ทราบว่าจำเลยคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์ และกำหนดวันเวลาให้โจทก์ไป พบเจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ เมื่อโจทก์และจำเลยได้พบกัน ในวันดังกล่าวจึงน่าจะเชื่อว่าจำเลยได้บอกให้โจทก์ทราบในวันนั้นแล้วว่าจำเลยคัดค้าน การขอออกโฉนดที่ดินของโจทก์และไม่เจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไป โจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองยังไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันดังกล่าวซึ่งถือได้ ว่าเป็นวันที่จำเลยแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เนื้อที่ประมาณ 94 ไร่โดยซื้อมาจากผู้มีชื่อ ครั้นประมาณปี 2514 โจทก์ให้จำเลยเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ และให้ดูแลรักษาที่ดินของโจทก์โดยโจทก์เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นประจำทุกปี ต่อมาต้นปี 2527 โจทก์ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและดำเนินการประกาศแจกโฉนดที่ดินแล้วแต่จำเลยไปยื่นคำคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกโจทก์และจำเลยไปสอบสวนเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบตกลงกันไม่ได้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่โจทก์ โดยแจ้งให้จำเลยไปฟ้องร้องต่อศาลภายในกำหนด 60 วัน แต่จำเลยไม่ได้ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล โจทก์จึงให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยออกจากที่ดินของโจทก์จำเลยได้รับหนังสือนั้นแล้วแต่จำเลยไม่ยอมออกจากที่ดินของโจทก์ขอให้บังคับให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินของโจทก์และห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 600 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินตามฟ้องเป็นป่ารกเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ จำเลยได้เข้าทำการก่นถางและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาประมาณ 25 ปีแล้วทั้งได้ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์มิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาท และห้ามเกี่ยวข้องกับต่อไป ให้ชำระเงินเป็นค่าเสียหายปีละ 500 บาท นับแต่วันฟ้อง

(11 มกราคม 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากที่ดินพิพาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข จ.2 เนื้อที่ประมาณ 94 ไร่ โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายส่วย แสนยุตเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2509 โดยจดทะเบียนซื้อขายที่ดินดังกล่าวกันโดยถูกต้องที่สำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ ต่อมาในปี 2527 โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินพิพาทให้โจทก์ จำเลยให้ถ้อยคำต่อนายช่างรังวัดที่ไปทำการรังวัดที่ดินพิพาทในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 ว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินติดต่อกับที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือ และจำเลยลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินพิพาทว่าไม่รุกล้ำที่ดินของจำเลยไว้ตามสำเนาบันทีกถ้อยคำเอกสารหมายเลข จ.1 ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 จำเลยไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยไม่ใช่ของโจทก์

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในขั้นนี้เป็นข้อแรกตามที่จำเลยฎีกาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์มีตัวโจทก์และนายประเสริฐ ศรีธัญรัตน์ นายช่างรังวัด 5 ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการรังวัดที่ดินพิพาทตามคำขอออกโฉนดที่ดินของโจทก์เบิกความเป็นพยาน โดยตัวโจทก์เบิกความว่า

โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนายส่วน แสนยุต ในปี 2509 ในราคา 2,000 บาท โดยซื้อที่ดินพิพาทที่สำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบในระยะแรกโจทก์ครอบครองที่ดินด้วยตนเอง ต่อมาปี 2514 จำเลยขายที่ดินซึ่งอยู่คนละฟากทางเกวียนด้านทิศตะวันออกของที่ดินของโจทก์ไป แล้วไม่มีที่อยู่อาศัยและมาขออาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์โดยอาสาดูแลที่ดินของโจทก์ให้โจทก์ โจทก์จึงให้จำเลยเช่าอยู่อาศัยและครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ ต่อมาในปี 2527 โจทก์ยื่นคำขอออกโฉนดสำหรับที่ดินพิพาทในการรังวัดที่ดินนั้นจำเลยชี้แนวเขตที่ดินว่าถูกต้อง ต่อมาโจทก์ได้รับหนังสือของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2530 ตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.4แจ้งว่า จำเลยได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์ และนายประเสริฐ เบิกความว่า พยานเป็นผู้รังวัดในการที่โจทก์มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินตาม น.ส.3 เอกสารหมายเลข จ.2 ในการรังวัดที่ดินนั้นจำเลยและคนของโจทก์ 1 คนเป็นผู้นำชี้ จำเลยรับต่อพยานว่าที่ดินที่รังวัดถูกต้องแล้ว พยานได้ทำบันทึกไว้ตามสำเนาทะเบียนที่ดินถ้อยคำเอกสารหมายเลข จ.1 ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยเบิกความเป็นพยานว่าจำเลยเป็นผู้เข้าไปจับจองหักร้างทางฟากที่ดินพิพาทเองตั้งแต่ปี 2500 โจทก์นำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งสอบถามจำเลยว่า ที่ดินด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของจำเลยซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตแล้วได้ให้จำเลยลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารจำเลยลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อมาอีกประมาณ 2 ปี จำเลยจึงทราบว่าการรังวัดสอบเขตของโจทก์ดังกล่าวเป็นการรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน จำเลยจึงไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 โดยจำเลยไม่มีหลักฐานใด ๆ ไปแสดงในการคัดค้านดังกล่าว ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าจำเลยได้ให้ถ้อยคำต่อนายช่างรังวัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 ตามสำเนาทะเบียนที่ดินถ้อยคำเอกสารหมายเลข จ.1 ว่า ตามที่โจทก์ได้ยื่น

คำขอออกโฉนดที่ดินตามคำขอลงวันที่ 13 มกราคม 2527 นั้น ช่างรังวัดได้ออกมาทำการรังวัดให้โจทก์ตามระเบียบแล้ว จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือรู้จักสนิทสนมกับโจทก์เป็นอย่างดี ทราบประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลงที่โจทก์ขอออกโฉนดที่ดินเป็นอย่างดี เดิมที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินของนายหนู สมสุขนายหนูสมสุข ขายให้แก่นายส่วย แสนยุตและนายส่วย แสนยุตขายให้แก่โจทก์อีกทอดหนึ่งที่ดินของโจทก์ติดต่อกับที่ดินของจำเลยตาม น.ส.3 แจ้งไว้ว่าวัดป่านั้นเป็นป่าละเมาะในที่ดินของจำเลยซึ่งมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่ป่าสงวนหรือป่าเตรียมการสงวนแต่อย่างใดที่ดินของจำเลยได้ทำประโยชน์เป็นที่ทำนาทำประโยชน์เต็มแล้วทั้งแปลงโดยมีหลักฐาน น.ส.3 ก. เลขที่ดิน 30 เป็นหลักฐานตามที่ช่างรังวัดให้โจทก์ปักหลักเขตที่ดินและทำการรังวัดนั้นถูกต้องแล้วไม่รุกล้ำที่ดินของจำเลยแต่อย่างใด และจำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้ถ้อยคำไว้ในบันทึกถ้อยคำดังกล่าว เห็นว่าถ้อยคำที่จำเลยให้ต่อช่างรังวัดตามสำเนาบันทีกถ้อยคำเอกสารหมาย จ.1ดังกล่าวนั้นเชื่อสมพยานหลักฐานของโจทก์ให้เชื่อได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เพราะหากที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ จำเลยก็ต้องคัดค้านการที่โจทก์ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินพิพาทในขณะที่นายช่างรังวัดไปทำการรังวัดที่ดินพิพาทนั้นแล้ว มิใช่รับรองว่าที่ดินพิพาทที่โจทก์ขอรังวัดเป็นที่ดินของโจทก์และการรังวัดนั้นไม่รุกล้ำที่ดินของจำเลยซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของที่ดินที่โจทก์ขอรังวัดตามที่จำเลยได้ให้ถ้อยคำไว้ในสำเนาบันทีกถ้อยคำเอกสารหมาย จ.1 นั้น ที่จำเลยเบิกความว่าต่อมาอีกประมาณ 2 ปี จำเลยจึงทราบว่าการรังวัดขอบเขตของโจทก์ดังกล่าวเป็นการรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินจำเลยจึงไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีนั้น จึงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ นอกจากนี้ที่จำเลยเบิกความว่าจำเลยเป็นผู้เข้าไปจับจองหักร้างทางพงที่ดินพิพาทเองตั้งแต่ปี 2500 โดยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าจำเลยมีที่ดิน 2 แปลง คือที่ดินพิพาทกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับที่ดินพิพาททางด้านทิศเหนือที่ดินแปลงดังกล่าวต่อมามีการ

ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) และจำเลยได้ขายให้แก่นางบัว พงพูนนั้น ได้ความตามคำเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านของนายจันทร์ ราชเจริญ และนายอุดม เต็มสุวรรณ พยานจำเลยว่า ทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ทั้งหมดบ้านในปี 2521 แต่กลับไม่ปรากฏว่าจำเลยมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทที่จำเลยอ้างว่าจำเลยเข้าไปจับจองหักร้างทางพงเองตั้งแต่ปี 2500 การที่จำเลยไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทเช่นนี้ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทพยานหลักฐานของโจทก์ในข้อนี้มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ โจทก์อนุญาตให้จำเลยเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ โจทก์อนุญาตให้จำเลยเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท การที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ อันเป็นการยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์มิใช่ยึดถือในฐานะเจ้าของ จำเลยจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือแทนโจทก์เป็นการยึดถือเพื่อตัวจำเลยได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังโจทก์ว่า จำเลยไม่เจตนาจะยึดถือแทนโจทก์ต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 และแม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าจำเลยได้บอกกล่าวให้โจทก์ทราบว่าจำเลยคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินพิพาทเช่นนั้น อันจะถือได้ว่าจำเลยได้บอกกล่าวไปยังโจทก์ว่าจำเลยไม่เจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 จำเลยมิได้นำสืบว่าจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินพิพาทนั้นเมื่อไร จึงฟังได้ตามทางนำสืบของโจทก์ว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมี

หนังสือลงวันที่ 12 มิถุนายน 2530 เอกสารหมายเลข 4.4 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลย  
คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์และให้โจทก์ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนิน  
การสอบสวนเปรียบเทียบในวันที่ 23 มิถุนายน 2530 ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด  
อุบลราชธานี โจทก์และจำเลยไปสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 23  
มิถุนายน 2530 แต่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบเพราะเจ้าของที่ดินอีกแปลงหนึ่งไม่ได้มา  
เมื่อโจทก์และจำเลยได้พบกันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 23  
มิถุนายน 2530 เช่นนี้ จึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้บอกให้โจทก์ทราบในวันนั้นว่า จำเลย  
คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของโจทก์ และถือได้ว่าจำเลยได้บอกกล่าวแก่โจทก์ใน  
วันนั้นว่าจำเลยไม่เจตนาที่จะยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์ต่อไป โดยจำเลยเป็นผู้  
ครอบครองที่ดินพิพาทเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ซึ่ง  
โจทก์จะต้องฟ้องคดีเพื่อเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่ถูกระงับการ  
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อ  
วันที่ 11 มกราคม 2531 ยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2530 ซึ่งถือได้ว่า  
เป็นวันที่จำเลยแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ที่ศาล  
ล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินพิพาทและห้ามเกี่ยวข้องต่อ  
ไปนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

## แผนก

### หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

#### ต้น

#### หมายเหตุ

การแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 นั้น อาจแย่งการครอบครองที่เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1. เป็นการแย่งเอาตัวทรัพย์สินโดยตรง เช่น โจทก์หาว่าจำเลยบุกรุกที่ดินมือเปล่าของโจทก์ แล้วโจทก์ไม่กล้าไปทำประโยชน์ในที่ดินส่วนนั้นอีก เพียงแต่ไปร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนและตำรวจเท่านั้นเมื่อเกิน 1 ปีแล้วนับแต่ถูกแย่งการครอบครองโจทก์ย่อมหมดสิทธิฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง (ฎีกาที่ 1657/2513) เรียกได้ว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปทำกินในที่ดินของผู้อื่น 2. ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 หรือเพียงแต่โต้แย้งคัดค้านสิทธิครอบครองในเมื่อผู้โต้แย้งได้ยึดถือครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนแล้วก็ได้ เช่น จำเลยเช่าที่พิพาท ต่อมาเมื่อโจทก์นำรังวัดที่พิพาทเพื่อออกโฉนด จำเลยไปคัดค้านดังนี้เป็นการโต้แย้งคัดค้านสิทธิของโจทก์แล้ว หากโจทก์ไม่ฟ้องเอาคืนการครอบครองภายใน 1 ปี ย่อมหมดสิทธิฟ้องร้อง (ฎีกาที่ 696 ถึง 700/2493) แต่หากว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาท แม้ทางราชการจะออก น.ส.3 ก. สำหรับที่พิพาทให้จำเลยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยแย่งการครอบครอง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องร้องให้เพิกถอน น.ส.3 ก. ได้ แม้จะเกิน 1 ปีนับแต่วันที่ทางราชการออก น.ส.3 ก. ให้จำเลยก็ตาม (ฎีกาที่ 2136/2523) หรือในกรณีที่โจทก์ครอบครองที่ดิน จำเลยร้องขอ น.ส.3 และนำเจ้าพนักงานเดินสำรวจที่ดิน โจทก์คัดค้าน แต่ต่อมาเจ้าพนักงานออก น.ส.3 ให้จำเลยการกระทำของจำเลยดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องการแย่งการครอบครองโจทก์จึงไม่ต้องฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี (ฎีกาที่ 2653/2522) จะเห็นได้ว่า การขอออก น.ส.3 หรือพาเจ้าพนักงานไปสำรวจที่ดินเพียงเท่านั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแย่งการครอบครองเหตุเพราะยังไม่ได้เข้าครอบครอง



ที่ดินตามความเป็นจริงแต่อย่างใดฉะนั้น หากมีการขออนุญาตหนังสือ น.ส.3 และเข้าครอบครองตั้งแต่ต้นผู้ถูกแย่งการครอบครอง แม้จะได้ร้องต่อทางราชการและเสียภาษีบำรุงท้องที่ก็ฟ้องเอาคืนเกิน 1 ปีไม่ได้ (ฎีกาที่ 3044/2522) สำหรับการโต้แย้งสิทธิครอบครองอันจะถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองนั้นจะต้องเป็นการโต้แย้งต่อเจ้าของสิทธิครอบครองหรือผู้มีอำนาจแทนของผู้มีสิทธิครอบครองนั้นด้วย จะเป็นการบอกกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ จะทำเป็นหนังสือบอกกล่าวด้วยวาจาก็ได้ แต่จะต้องเป็นการบอกกล่าวไปยังผู้มีสิทธิเท่านั้นเช่น ผู้เช่าที่ดินแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 และขอรับรองการทำประโยชน์น.ส.3 แม้ผู้ให้เช่าได้ทราบและคัดค้านต่ออำเภอ ก็จะถือเป็นการบอกกล่าวเปลี่ยนเจตนายึดถือแทนไม่ได้ (ฎีกาที่ 1054/2519)ฉะนั้น ตามฎีกาที่หมายเหตุนี้ จะเห็นได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทแทนโจทก์ เมื่อจำเลยต้องการจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินพิพาทแทนโจทก์ จำเลยจะต้องบอกกล่าวไปยังโจทก์ แต่การที่จำเลยไปคัดค้านการขออนุญาตโฉนดที่ดินของโจทก์ต่อสำนักงานที่ดินจึงมิใช่คัดค้านหรือโต้แย้งโดยตรงกับโจทก์ จึงถือไม่ได้ว่าได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือแทนโจทก์ให้โจทก์ทราบต่อเมื่อถึงวันนัดที่เจ้าพนักงานเรียกโจทก์และจำเลยมาพบกัน และจำเลยยังคงยืนยันในการคัดค้านการขออนุญาตโฉนดที่ดินของโจทก์ต่อหน้าโจทก์ กรณีนี้จึงถือได้ว่าจำเลยได้แสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินแทนโจทก์ต่อไปแล้วด้วยเหตุนี้ โจทก์จึงต้องฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงานนัดให้โจทก์และจำเลยมาพบกันอันถือว่าเป็นวันที่จำเลยแย่งการครอบครองมิใช่ นับแต่วันที่จำเลยคัดค้านการขออนุญาตโฉนดที่ดินของโจทก์ต่อสำนักงานที่ดิน ทั้งนี้ตามเหตุผล และข้อกฎหมายดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น แนวคำพิพากษาศาลฎีกา ฎีกาที่ 3417/2527 ว.ขอเข้าทำนาพิพาทของโจทก์ต่อมาว.ให้ พ.และจำเลยทำนาพิพาทแทนการครอบครองนาพิพาทของพ.และจำเลย เป็นการครอบครองแทนโจทก์ แม้ต่อมา ว.และพ. ตาย จำเลยทำนาเรื่อยมา ก็ถือได้ว่าทำนาพิพาทแทนโจทก์ หามีสิทธิครอบครองไม่

ว.ยึดถือนาพิพาทแทนโจทก์การที่ว. ไปขอออก น.ส.3 ก.ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการครอบครองต่อโจทก์แม้จำเลยจะครอบครองทำนาพิพาทมาช้านานเพียงใด ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง โจทก์ย่อมเรียกร้องให้จำเลยคืนนาพิพาทได้ ฎีกาที่ 569/2530 การที่จำเลยเพียงแต่ยื่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน และนำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดที่ดินพิพาท ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแย่งการครอบครอง ฉะนั้น เมื่อนับระยะเวลาจากวันที่จำเลยบุกรุกเข้าไถที่พิพาท จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดียังไม่เกิน 1 ปี โจทก์จึงยังไม่ขาดสิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง ฎีกาที่ 1054/2519 การที่บุคคลผู้ยึดถือที่ดินแทนผู้ครอบครองได้ขอออก น.ส.3 สำหรับที่ดินนั้น แม้เจ้าของที่ดินจะไปคัดค้านต่ออำเภอ ก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ยึดถือไว้แทนได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ฎีกาที่ 2500/2524 โจทก์อยู่ในที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิของผู้เช่าที่ดินของจำเลย แต่เมื่อจำเลยขอรังวัดที่ดิน โจทก์ขัดขวางการรังวัดของเจ้าหน้าที่และคัดค้านถึง 2 ครั้งว่าที่พิพาทเป็นของตนพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่พิพาทจากการเป็นผู้อาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าของผู้เช่ามาเป็นยึดถือเพื่อตนและแจ้งให้จำเลยทราบแล้ว อันเป็นการแย่งการครอบครองที่พิพาท เมื่อจำเลยมิได้ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี สิทธิฟ้องร้องของจำเลยย่อมหมดไป จิตฤดี วีระเวสส์